

0088960-64.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camilo Zacarias de Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos

Camilo Zacarias de Jesus foi denunciado como incurso no 28 da lei 11.343/06, em tese praticado em 03 de novembro de 2009.

Distribuída a ação penal perante este juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0088960-64.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0088960-64.2009.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camilo Zacarias de Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos

Camilo Zacarias de Jesus foi denunciado como incurso no 28 da lei 11.343/06, em tese praticado em 03 de novembro de 2009.

Distribuída a ação penal perante este juízo, foi a denúncia, formalmente, recebida, sendo determinada a citação do acusado, que não foi localizado, e por isso foi citado por edital.

Não tendo comparecido em cartório para formalizar a sua citação pessoal, bem como

não tendo constituído advogado para oferecimento de resposta escrita, foram o processo, bem como o curso do lapso prescricional, suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Instando a se manifestar o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da ré em razão da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato, a prescrição não pode ficar suspensa indefinidamente. Razão porque tem prevalecido o entendimento de que a prescrição fica suspensa pelo prazo da pena máxima abstrata contado do dia em que sobreveio a decisão suspensiva. Findo o prazo da suspensão da prescrição, ela retoma seu curso, já agora para, uma vez escoados os 12 anos, nos quais o tempo anterior à suspensão será computado, autorizar a extinção da punibilidade.

Quando a denúncia foi recebida a prescrição da pretensão punitiva já havia iniciado seu curso.

Com o recebimento da denúncia, novo prazo voltou a correr, mas foi suspenso por igual período de tempo se findou e a partir do qual a prescrição da pretensão punitiva voltou a correr.

Posto isto, considerando o decurso do prazo prescricional, de rigor a declaração da EXTINÇÃO da punibilidade do réu Camilo Zacarias de Jesus, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se e comunicando-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA